



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/477/2016, 3/237/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

נציגות הבית ברח' גורודסקי 3 ע"י אלי כהן
אחד העם 22 א' רחובות

תובעת

נגד

אושר בית הלחמי
יעל בית הלחמי

1

נתבעים

באמצעות ב"כ: עו"ד דפנה מושל
שד הרצל 84, רמלה

משה חיים בן חמו

2

באמצעות ב"כ: עו"ד דוד פרוכט
הרצל 182, רחובות

משה חיים בן חמו

בתיק:
3/237/2017

מודיע לצד
שלישי

באמצעות ב"כ: עו"ד דוד פרוכט
הרצל 182, רחובות

נגד

אושר ויעל בית הלחמי

משיבים לצד
שלישי

באמצעות ב"כ: עו"ד דפנה מושל
שד הרצל 84, רמלה

פסק דין

ראובן מכר לשמעון את דירתו בבית המשותף. כחודשיים לאחר שנחתם חוזה המכר מתקבלת החלטת האסיפה הכללית של הבית המשותף לשפץ את הבניין בעלות של כ-40,000 ש"ח לכל בעל דירה. מי הוא זה אשר צריך לשאת בעלות השיפוץ? ראובן או שמעון? זו השאלה הניצבת בפני בתביעה דנן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/477/2016, 3/237/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

העובדות הצריכות לעניין

1. ביום 24.7.16 נחתם הסכם למכירת דירה הידועה כגוש 3703 חלקה 763 תת חלקה 2 (להלן: **"הדירה"**) בבית המשותף בן 7 דירות המצוי ברחוב גורודסקי 3 ברחובות (להלן: **"הבית המשותף"**) בין המוכרים אושר ויעל בית הלחמי (להלן: **"המוכרים"** או **"בית הלחמי"**) לבין הקונה מר משה חיים בן חמו (להלן: **"הקונה"** או **"בן חמו"**).
2. הערת אזהרה לטובת הקונה על הדירה נרשמה ביום 28.7.16.
3. יש להעיר ולהקדים כי מר אלי כהן המייצג את התובעת בתביעה דנן איננו אחד מבעלי הדירות בבית המשותף אלא הוא משמש כנציגות בשכר ששירותיה נשכרים על ידי בעלי הדירות בבית המשותף.
4. ביום 26.9.16 נערכה אסיפת דיירים במסגרתה נתקבלה ההחלטה לבצע שיפוץ בבית המשותף עם הקבלן חברת מן גילאור בע"מ (להלן: **"מן גילאור"** או **"הקבלן"**). באסיפה זו לא נכחו המוכרים, בית הלחמי ואף הקונה, בן חמו וזאת על אף ששניהם ידעו על קיומה של האסיפה, כפי שיובא להלן.
5. יצוין, כי לאסיפה זו קדמו מספר אירועים מקדימים, כדלקמן:
 - בחודש מאי 2016 הוחלט להזמין את מהנדס האגודה לתרבות הדיור לבדיקת הבנין שלאחריה ייערך על ידו מפרט טכני וכתב כמויות.
 - נציג התובעת מר אלי כהן העיד בחקירתו כי בסביבות חודש יוני התקבל כתב הכמויות מאת מהנדס האגודה לתרבות הדיור (ראו עדותו של מר אלי כהן נציג התובעת עמ' 3 לפרוטוקול דיון ההוכחות שורות 9-10).
 - מכתב הכמויות שצורף לתצהיר מטעם התובעת עולה כי תאריך המדידה לצורך הכנת כתב הכמויות הוא יום 29.6.16.
 - הוצגו 3 הצעות קבלנים: האחת ביום 10.7.16 מטעם הקבלן א.ד. ששון; השניה ביום 26.7.16 מטעם הקבלן מן גילאור בע"מ והשלישית ביום 6.9.16 מטעם הקבלן אבי אריה. (ראו מסמך שצורף לכתב התביעה המתוקן מטעם התובעת).
6. מעדותו של מר אלי כהן עולה כי בשלבים שקדמו לאסיפת הדיירים מיום 26.9.16 ופורטו לעיל היו מעורבים נציגים בודדים בלבד מקרב בעלי הדירות בבניין, ובית הלחמי לא היו מעורבים בשלבים אלה (עמ' 3 לפרוטוקול דיון ההוכחות שורות 4-6). לפי עדותו של מר אלי כהן, נציג התובעת, נשלחה לבית הלחמי הודעה בדבר האסיפה שנקבעה ליום 26.9.16 מספיק זמן מראש בדואר וזה השלב שבו ערבה הנציגות את כל בעלי הדירות בבית המשותף בדבר השיפוץ. יודגש, כי הן המוכרים והן הקונה ידעו אודות האסיפה הנ"ל אך בחרו שלא להגיע אליה כל אחד וסיבותיו הוא (חקירת בן חמו עמ' 7 לפרוטוקול שורות 22-23 לפיה מר בית הלחמי הודיע לבן חמו אודות האסיפה כלומר שניהם ידעו אודותיה).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/477/2016, 3/237/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. ביום 5.10.16 נערכה אסיפת דיירים נוספת בה נכחו כל בעלי הדירות מלבד בעלי הדירה העומדת בבסיס התביעה דן. במסגרת אסיפה זו הוחלט פה אחד פעם נוספת על ביצוע השיפוף עם מן גילאור. כן הוחלט לזמן את הקבלן לפגישה עם בעלי הדירות לבירורים שונים ולחתימה על חוזה.
8. ביום 20.10.16 נחתם חוזה בין התובעת לבין מן גילאור לביצוע עבודות השיפוף בבית המשותף.
9. ביום 2.11.16 נשלח מכתב מטעם התובעת לעורכת דין דפנה מושל באת כוחם של בית הלחמי ובו מפורטות ההחלטות לגבי השיפוף וכן פירוט החוב של הדירה ומועד הגביה.
10. ביום 14.11.16 נשלח מכתב לתובעת מאת עו"ד מושל ובו נמסר כי בית הלחמי מכרו את דירתם ובכל עניין יש לפנות לקונה מר בן חמו.
11. לפי עדותו של אלי כהן נציג התובעת רק במועד זה נודע לתובעת לראשונה כי בית הלחמי מכרו את דירתם.
12. בחודש נובמבר נמסרה החזקה בדירה לבן חמו.
13. ביום 29.12.16 נרשמה הדירה על שם בן חמו.
14. ביום 30.1.17 נשלחו 2 מכתבים מטעם התובעת האחד לבית הלחמי והשני לבן חמו ובהם דרישה לתשלום מלוא החוב בגין השיפוף.

השתלשלות ההליכים כאן

15. ביום 24.11.16 הוגשה התביעה שבכותרת על ידי התובעת כנגד בית הלחמי. תביעה כספית בגין הוצאות השיפוף בסך 43,320 ש"ח.
16. ביום 26.2.17 הוגש על ידי התובעת כתב תביעה מתוקן אליו צורף כנתבע נוסף הקונה מר בן חמו וזאת בהתאם להחלטת המפקחת הבכירה תמר פריאנטה מיום 26.2.17.
17. כתב הגנה מטעם בית הלחמי הוגש ביום 25.5.17.
18. כתב הגנה מטעם הקונה הוגש ביום 8.6.17 במקביל להגשת כתב ההגנה הגיש בן חמו הודעת צד ג' כנגד בית הלחמי לפיה ככל שיקבע שקיימת חובת תשלום בגין השיפוף יש לחייב את בית הלחמי בחיוב האמור.
19. ביום 19.12.17 נערך דיון הוכחות בתיק בסופו הצעתי לצדדים לאפשר לי להכריע על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, התשמ"ד – 1984. מר בן חמו נתן הסכמתו לכך תוך כדי הדיון. ביום 21.12.17 הודיעו בית הלחמי כי הם מסרבים להצעה ומבקשים ליתן פסק דין. באותו היום הוריתי על הגשת סיכומים מטעם הנתבעים בלבד. לאור המצב הדחוק בו מצויה התובעת שכן היא חבה סכום משמעותי לקבלן ולאור רצונה כי הסכסוך יוכרע כמה שיותר מהר ואף לאור העובדה כי לא היתה מחלוקת בין הצדדים כי יש לשלם את סכום הוצאות השיפוף השאלה על מי הוא יוטל, הוריתי כי התובעת לא תגיש סיכומיה אלא רק המוכרים והקונים שכן הסכסוך האמיתי מצוי ביניהם. על פי החלטתי מיום 21.12.17 הוטל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/477/2016, 3/237/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

על הנתבעים 1-3 להגיש סיכומים מטעמם בתוך 10 ימים. כן ניתנה זכות תגובה לבית הלחמי להשיב לטענות שיועלו בסיכומי בן חמו באשר להודעת הצד השלישי. מר בן חמו הגיש סיכומיו ביום 4.1.18. יחד עם זאת בית הלחמי בחרו שלא להגיש סיכומים מטעמם כלל.

טענות הצדדים

20. אתמקד להלן בטענות המוכרים והקונה שכן פה מצוי לב הסכסוך שבפניי.

21. טענות בית הלחמי כפי שהובאו בכתב ההגנה מטעמם בית הלחמי הינן כי הנכס נמכר במצבו טרום השיפוץ וכי הם מסרו לקונה את דבר קיומה של האסיפה אודות השיפוץ. בית הלחמי צירפו לכתב ההגנה מטעמם מסמך החתום על ידי הקונה ולפיו אין לו כל טענה או תביעה כנגד המוכרים. במהלך דיון ההוכחות טענו כי הם לא היו מודעים כלל לשיפוץ בעת המכירה בחודש יולי וכשהודיעו להם על דבר האסיפה שנקבעה ליום 26.9.16 הם הודיעו זאת לקונה. כיון שבית הלחמי בחרו שלא להגיש סיכומים מטעמם הרי שאני רואה את הטענה בעניין ויתור על זכויותיו של בן חמו שהובאה בכתב ההגנה מטעמם כטענה שנזנחה. בית הלחמי לא העלו עניין זה כלל בדיון ההוכחות שנערך בפניי ומכאן כי טענה זו נזנחה על ידם.

22. בן חמו טוען מנגד, כי על פי הוראות ההסכם מי שצריך לשאת בהוצאות השיפוץ הם המוכרים. כך מפנה בן חמו לסעיפים לפיהם במועד קבלת ההחלטה על השיפוץ הקונה איננו עוד בעלי הנכס אלא בעל הערת אזהרה בלבד ולפיכך אין הוא זה שצריך לשאת בהוצאות השיפוץ. כן מפנה בן חמו להוראות סעיף 8 להסכם לפיו ההוצאות השוטפות עד ליום מסירת החזקה יחולו על המוכרים. עוד הוא טוען בהתבסס על סעיף 7.3 להסכם כי משרצו הצדדים להחריג תשלום מסויים הרי שעשו זאת במפורש כפי שנעשה לגבי היטל השבחה. עוד טוען בן חמו, כי המוכרים ידעו אודות השיפוץ בעת החתימה על הסכם המכר ובחרו שלא לגלות זאת לקונה עובר לחתימה על ההסכם בכך פעלו בחוסר תום לב. באשר לטענת בית הלחמי לפיה הדירה נמכרה לפי שווי הנכס עובר לשיפוץ נטען כי יש לדחות הטענה כיוון שלא גובתה בכל אסמכתא שהיא. יצוין, כי בסיכומיו לא חזר בן חמו על הטענה שהובאה בכתב ההגנה לפיה ההחלטה בדבר השיפוץ לא נתקבלה כדין שכן התובעת אינה מנהלת ספר החלטות והקונה לא היה יכול ללמוד אודות החלטה זו בטרם רכש את הדירה ומכאן כי טענה זו נזנחה.

דיון והכרעה

23. המסגרת המשפטית לתביעה זו שהגישה התובעת מצויה בגדרו של סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") אשר קובע כי: "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/477/2016, 3/237/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

24. על בסיס סעיף זה מושתתת תביעת הנציגות העומדת בפניי. אין מחלוקת בהליכים שבפניי שהשיפוץ הינו בגדר החזקה תקינה של הרכוש המשותף ומשכך ולפי סעיף 12 לתקנון המצוי הרי שנדרש רוב של בעלי הדירות לאישורו ולא נדרשת הסכמת כל אחד ואחד מבעלי הדירות.

25. השאלה היחידה העומדת לפתחי הינה מי הוא זה שצריך לשאת בעלות חלקה של הדירה בשיפוץ הבית המשותף האם המוכרים או שמא הקונה.

26. אקדים ואומר כי לאחר שבחנתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל וכי מי שצריך לשאת בעלות השיפוץ הינו הקונה מר בן חמו ולא המוכרים, בית הלחמי.

27. ראשית, יש לדחות את טענת הקונה כי המוכרים ידעו עובר למכירת הדירה אודות השיפוץ ובחרו שלא לגלות דבר אודותיו לקונה. מעדותו של מר כהן נציג התובעת וכן מעדות מר בית הלחמי השתכנעתי כי לפני מועד האסיפה הוא יום 26.9.16 – ידעו נציגים בודדים בלבד אודות השיפוץ המסתמן ובית הלחמי לא ביניהם. בית הלחמי לא התגוררו בדירה אלא שוכרים מטעמים ולפיכך אך טבעי הוא שדבר השיפוץ לא הגיע לאזנם בעת ההיא. המועד בו ידעו אודות השיפוץ הוא עת קיבלו את ההודעה בדבר אסיפת הדיירים שתוכננה ליום 26.9.16 (ראו עדותו של מר כהן עמ' 3 לפרוטוקול דיון ההוכחות שורות 4-6, כן ראו עדותו של מר בית הלחמי עמ' 4 שורות 40-45 וכן עמ' 5 שורות 9-14).

28. מר בן חמו טוען בסיכומיו כי מהוראות הסכם המכר עולה כי המוכרים הם אלו שצריכים לשאת בעלות השיפוץ. לביסוס טענתו מפנה בן חמו לסעיף 8 להסכם המכר לפיו כל ההוצאות השוטפות החלות על הדירה עד למסירת החזקה יוטלו על המוכר ולאחר מכן יוטלו על הקונה (ארנונה ועד בית וכיו"ב). כן טוען בן חמו כי כשרצו הצדדים להחריג הוצאה מסויימת מסעיף 8 להסכם המכר הרי שעשו זאת במפורש כך למשל נעשה בעניין היטל השבחה בסעיף 7.3 להסכם. מקריאת הסכם המכר עולה לשיטתי תמונה שונה ולצורך כך אפנה לסעיף 7.3 להסכם המכר אשר קובע כדלקמן:

"היטל השבחה החל על הדירה ואשר מקורו בתכנית תב"ע שאושרו בתאריך הקודם לתאריך חתימה על הסכם זה, יחול וישולם על ידי המוכר. היטל השבחה בגין זכויות שיתווספו לדירה לאחר תאריך חתימה על הסכם זה, יחול וישולם היטל זה על הקונה".
סעיף זה דן אמנם בהיטל השבחה אך יש בו כדי ללמדנו לגבי תשלום הוצאות השיפוץ.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/477/2016, 3/237/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

היטל השבחה כמפורט בסעיף זה הינו היטל שלא ידוע בעת החתימה על הסכם המכר האם אכן יוטל על הנכס. המועד הקובע באשר להיטל השבחה הוא מועד החתימה על ההסכם דהיינו כל היטל שינבע מתכנית שאושרה עובר לחתימה על ההסכם יוטל על המוכר וכל היטל שנבע מתכנית שאושרה לאחר החתימה על ההסכם יוטל על הקונה. היטל השבחה דומה למדיי להוצאות השיפוץ דגן ויש ללכת על פי מנגנון זה כדי לקבוע על מי תוטל החבות בגין השיפוץ על הקונה או על המוכרים. ההחלטה הפורמלית בדבר השיפוץ התקבלה ביום 26.9.16 ואין מחלוקת על כך. אמנם לפני מועד זה נעשו צעדים מקדימים אך שוכנעתי כי לבית הלחמי לא היה חלק בשלב זה וכי נטלו חלק בתקופה זו נציגים בודדים בלבד (ראו עדותו של מר כהן עמ' 3 לפרוטוקול דיון ההוכחות שורות 4-6). משכך הם פני הדברים הרי שמדובר בהוצאה לא צפויה שמקורה במועד המאוחר לחתימה על הסכם המכר לאור המנגנון הקבוע בסעיף 7.3 להסכם הרי שהחבות בגין הוצאה כזו צריכה להיות מוטלת על הקונה. סעיף 8 להסכם המכר שעניינו ההוצאות השוטפות החלות על הדירה ואשר בעניינו המועד הקובע הוא מועד מסירת החזקה איננו רלוונטי לענייניו שעה שבהוצאות שיפוץ עסקין שהן ודאי לא עולות כדי הוצאות שוטפות.

29. כמו כן מצאתי כי יש הגיון בהטלת הוצאות השיפוץ על הקונה וזאת כיון שמי שייהנה מן השיפוץ יהיה הקונה בלבד. בהקשר זה יש לדחות טענת הקונה כי לאור העובדה שמדובר בנכס להשכרה אין משמעות בדמי השכירות לשיפוץ שכן שוכר אדיש לשאלה אם מדובר בבניין משופץ אם לאו. ודאי כי דמי השכירות נגזרים בין היתר משאלת מראה הבניין ושיפוצו ולא דומים דמי שכירות בבניין משופץ לדמי שכירות בבניין שלא עבר שיפוץ.

30. באשר לטענת המוכרים לפיה הדירה נמכרה לפי שווייה לפני השיפוץ הרי שאמנם כפי שטען הקונה טענה זו לא הוכחה וטוב היו עושים המוכרים לו היו מגישים עסקאות לדוגמא מאותו האזור מהתקופה הרלוונטית. יחד עם זאת יש בטענה זו מן המובן מאליו ונדמה כי אין היא דורשת הוכחה. כיוון ששוכנעתי כי הן הקונה והן המוכרים לא היו מודעים בשלב זה לשיפוץ שכן עוד לא ניתנה כל החלטה פורמאלית של האסיפה הכללית בעניינו ומן הסתם המחיר ששולם שיקף מחיר בהעדר שיפוץ.

31. מעדותו של מר בן חמו עולה באופן ברור כי הלה ידע אודות אסיפת הדיירים ביום 26.9.16 בה התקבלה ההחלטה על השיפוץ אך בחר שלא להגיע אליה משכך אין לו להלן אלא על עצמו. ראו דבריו בעמ' 7 לפרוטוקול:

ת. ... אושר אמר לי שיש אסיפה וזהו, לא יודע מתי זה היה, זהו.

ש. למה לא הלכת לאסיפה?

ת. כי לא קיבלתי חזקה זה לא הבית שלי.

ש. שילמת כסף אתה לא רוצה לדעת מה קורה?



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/477/2016, 3/237/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ת. לשאלת המפקחת האם אושר הודיע לי שזו הולכת להיות אסיפה של שיפוץ אני משיב
שלא זכור לי...

הגם שיתכן על פי עדותו של בן חמו כי לא ידע שמדובר באסיפה בעניין השיפוץ הרי שבין
כך ובין כך גם אם היה מתנגד לשיפוץ במועד האסיפה הרי שהשיפוץ היה מתקבל בדעת רוב
ונותרנו באותו המקום. עולה אפוא, כי אין משמעות לשאלה האם ידע בן חמו שעניינה של
האסיפה היא השיפוץ.

32. יש לדחות טענות הקונה באשר לכך שבמועד ההחלטה על השיפוץ היה בעל הערת אזהרה
בלבד ומשכך אין לחייבו בעלויות השיפוץ וזאת לאור שלל הטעמים שפורטו לעיל.

33. אשר על כן אני מורה על קבלת התביעה כנגד מר בן חמו בלבד. על מר בן חמו לשלם הנציגות
את חלקו בשיפוץ הבנין בסך של 43,920 ש"ח. סכום זה ישולם לתובעת בתוך 14 יום שאם
לא כן ישא הפרשי ריבית והצמדה מיום פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. כן אני דוחה
את ההודעה לצד השלישי שהגיש בן חמו כנגד בית הלחמי.

34. לאור העובדה שהנתבעים בחרו לעשות דין לעצמם ולא להגיש סיכומים וזאת בניגוד
להחלטתי מיום 21.12.17 אני מחייבת אותם בהוצאות לטובת הנציגות בסך 5,000 ₪.

ניתן היום, י"ב שבט תשע"ח, 28 ינואר 2018, בהעדר הצדדים וישלח להם בדואר רשום.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין